



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

06 פברואר 2026

עמ"ת 26-02-21790 מדינת ישראל נ' אבו עראר (עציר)

לפני כבוד השופט איתי ברסלר-גונן

העוררת מדינת ישראל

נגד

המשיב סמיר אבו עראר (עציר) ת"ז 042831198

נוכחים:

אחיו של המשיב

פרוטוקול

הערת בית משפט:

הדיון נקבע לשעה 10:00, השעה כעת 10:03 דקות, ורק כעת נכנסה ב"כ העוררת, עו"ד קים שריקי. אין נוכחות מטעם ב"כ המשיב.

ב"כ העוררת:

הדלת של המבואה היתה נעולה, לכן נכנסתי באיחור.

הערת בית המשפט:

השעה כעת 10:23 והתייצב ב"כ המשיב, עו"ד יחיא אבו עג'י.

ב"כ המשיב:

אני מתנצל על האיחור, הקפיצו אותי מהבית, עו"ד סלימאן שמייצג את המשיב, נמצא באילת.

ב"כ העוררת:

אני חוזרת על האמור בערר ומוסיפה, מדובר במי שנוהג בפסילה וביודעין רק חודשים ספורים לאחר ששוחרר ממאסר של 9 חודשים, כאשר מעל ראשו מרחף מאסר מותנה.

נשים את האצבע על המקום שבית משפט קמא בהחלטתו בעצם מדבר על מסוכנותו הזועקת של המשיב, וכמה קשה לתת בו אמון ומדבר על אורחות חייו הקשים של המשיב, ולבסוף בהחלטתו בוחר לשחרר את המשיב למעצר בית מבלי לנמק מדוע, בפיקוח שתי ערבות שקטנות מהמשיב שאינן יודעות כלל מהי פסילה. המשיב מפר את החוק, מצופה שהוא יקשיב לשתי הערבות, כאשר מאסרים מותנים לא מרתיעים אותו מלעבור עבירות דומות.

מפנה לבש"פ 1248/20 בעניינו של מיכאל יפרח. הכלל הוא לשחרור אך יש לבחון את מידת האמון שניתן לתת בנאשם שמסכן את משתמשי הדרך וכן לבחון את עברו התעבורתי והפלילי ביחד. על כן אבקש לקבל את הערר.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

06 פברואר 2026

עמ"ת 26-02-21790 מדינת ישראל נ' אבו עראר(עציר)

ב"כ המשיב:

אני מתנצל אל האיחור. סלימאן הגיש תגובה לערר בתיק ואני חוזר על תגובתו.

הערת בית המשפט:

התגובה הוגשה לתיק בשעה 11:22 דקות לאחר שהדיון היה אמור להתחיל.

ב"כ המשיב:

החלטת בית משפט קמא לשחרר את המשיב בתנאים מגבילים התקבלה לאחר בחינת מלאה של נסיבות העניין. בעניינו לא מתקיימת עילת מעצר המצדיקה החמרה. העבירה המיוחסת למשיב הינה עבירת תעבורה שאינה אלימה. המדינה מצביעה על מסוכנות ולא על חשש לשיבוש הליכים ולא על הפרות תנאים. בנסיבות אלו ניתן לאיין את המסוכנות באמצעות תנאים מגבילים וזה עולה בקנה אחד עם הפסיקה. אציין כי עברו הפלילי ותנאי בר הפעלה אינם מספיקים כשלעצמם כעילת מעצר. מעצר או החמרת תנאים בעבירות תעבורה הם אמצעי קיצון שיש לנקוט בהעדר חלופה מתאימה, תנאי שאינו מתקיים במקרה דנן. אציין לגבי שתי הערבות, אתמול הן התייצבות בפני בית משפט קמא, למרות שהן צעירות בגיל, הן התחייבו והסכימו לכל התנאים. בהתחלה נפסלו 3 ערבים והבאנו ערבות אחרות. לאחר ששמעתי את בית המשפט שמציע לי כי המשיב ייבחן על ידי שירות המבחן קודם למתן החלטה, אני משיב שלאחר שהתייעצתי עם עו"ד אבו שעירה, אנו מתנגדים להפנייתו לתסקיר.

החלטה

בפני ערר על החלטת בית משפט השלום לתעבורה בב"ש בתיק מ"ת 26-02-449, מיום 5.2.26, במסגרתה הורה בית משפט קמא על שחרורו של המשיב לחלופת מעצר בית מלא בפיקוחה של אחותו וגיסתו. כתב האישום שהוגש כנגד המשיב ביום 2.2.26, מייחס לו עבירות של נהיגה בזמן פסילה, כשרישיון הנהיגה שלו פקע כבר בשנת 2007, כאשר אין לרכב רישיון בתוקף וגם אין פוליסת ביטוח. לא היתה מחלוקת על קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר, ובדיון אתמול הציג המשיב מספר חלופות, כאשר בסופו של דבר הוצגה חלופה של מעצר בית מלא בישוב בו הוא גר, ובית המשפט קיבל אותה והורה כאמור על שחרורו של המשיב בערובה, בתנאי מעצר בית מלא, בפיקוחן של אחותו וגיסתו וכן ערבויות והפקדה כספית ואף פסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים.



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

06 פברואר 2026

עמ"ת 26-02-21790 מדינת ישראל נ' אבו עראר(עציר)

מכאן הערר.

לטענת העוררת, בית המשפט קמא שגה, כאשר על אף שהביע חוסר אמון במשיב נוכח עברו הפלילי המכביד, וכן העובדה שקבע שהמשיב לא הורתע מהעונשים שהוטלו עליו ולא היה בכך כדי למנוע ממנו לשוב ולבצע עבירות פליליות ותעבורה, מצא לנכון לשחרר את המשיב לחלופת המעצר, אשר כוללת מפקחות שלא מעורבות בחייו ולא ידעו בכלל שהוא פסול לנהוג, וספק רב אם הן יוכלו להוות עבורו גורם סמכותי מרתיע ומציב גבולות.

ההגנה הגישה תגובה כתובה הבוקר, ציינה בה כי לא הוכחה מסוכנות קונקרטית מצדו של המשיב וכי עקרון המידתיות מחייב שהחלטת המעצר תהיה רק בהעדר חלופה אפקטיבית ובמקרה דנן מדובר בחלופה סבירה ושיקול דעתו של בית המשפט קמא היה סביר.

עיינתי בטענות הצדדים ואף הצעתי להגנה כי הדיון יוחזר לבית משפט קמא לקבלת תסקיר, אולם ההגנה סירבה לכך שיוגש תסקיר.

לאחר שעיינתי בתיק, לרבות גרסתו של המשיב אשר שולל נהיגה ברכב וזאת בניגוד לדוחות השוטרים אשר עולה מהם שראו את המשיב נוסע ברכב; ולאחר שבחנתי את עברו הפלילי של המשיב, סבורני כי החלטת בית משפט קמא אינה יכולה לעמוד.

עבירות התעבורה כוללות גם עבירות שיש בהן, נוכח מהותן, פוטנציאל קטלני. לטעמי חלפו הימים שבהם היה ניתן לומר באופן גורף כי עבירות תעבורה אינן מקימות עילת מעצר. אכן, כל מקרה לגופו. אולם, כבר נפסק שמי שנוהג שעה שרישיונו נפסל, מסכן את המשתמשים בדרך ומסוכנותו מצדיקה את מעצרו.

במקרה שלפנינו, המשיב אינו מחזיק ברישיון נהיגה מזה 19 שנים, ובמצב שכזה, מעבר למסוכנות המובנית שבעבירה, חזקה גם כי ניסיונו לנהוג בכביש הלך ופחת; ועל כן, גם אם הפסילה היא תוצאה של הסעת שב"ח מלפני כשנה, עדיין חזקה שבנסיעתו בדרך הוא מסכן את משתמשי הדרך. לכך יש להוסיף את עברו הפלילי המכביד של המשיב, לרבות עברו התעבורתי הכולל הרשעות בגין נהיגה ללא רישיון ואף בפסילה, כמו גם עבירות מהירות ואי ציות לתמרור עצור, התנהגות המלמדת על חוסר מורא ועל סכנה למשתמשי הדרך.

מכאן קיימת באופן מובהק עילת מעצר של חשש למסוכנות הציבור.

כאשר מבקש בית משפט לבחון חלופת מעצר, עליו להתאימה לסוג ועוצמת המסוכנות וכן ליכולת לתת במשיב אמון. בעניינו של המשיב שלפנינו, עולה מעברו ומהתנהלותו, לרבות העובדה שאינו נרתע מעונשים שהוטלו עליו, כי אין לתת בו אמון. במצב דברים שכזה ספק רב בעיני אם נכון היה לשקול



בית המשפט המחוזי בבאר שבע

06 פברואר 2026

עמ"ת 26-02-21790 מדינת ישראל נ' אבו עראר(עציר)

חלופת מעצר בעניינו של המשיב. עם זאת, כיוון שבית משפט קמא כבר ביקש לעשות זאת, ראוי היה כי הדבר ייבחן גם על ידי שירות המבחן, על מנת לבחון האם החלופה יכולה לתת, כשלעצמה, מענה למסוכנות.

ואכן, בית משפט קמא עמד על חוסר היכולת לתת אמון במשיב, ועל אף התשובות שהשיבו המפקחות המוצעות, שיש בהן כדי להטיל ספק ביכולת שלהם לפקח על המשיב, לא נימק מדוע התרשם שבכוחן להוות גורם מרתיע ומציב גבולות עבור המשיב.

מדובר במקרה מובהק שבו היה מקום לכל הפחות להורות על מעצרו של המשיב עד החלטה אחרת ולבחון באמצעות שירות המבחן בדיוק נקודה זו של התאמת המפקחות המוצעות למשימת הפיקוח הקונקרטית על המשיב.

כיוון שההגנה אינה מביעה רצון להפנות את המשיב לתסקיר, להיפך, וכיוון שלא הוצגה באולם חלופה אחרת לבחינה, וממלא גם זו היתה צריכה להיבחן על ידי שירות המבחן, אין מנוס אלא להורות בשלב זה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.

עם זאת, יתכן שלאחר שהמשיב יעצר עד תום ההליכים הוא ישקול שוב את האפשרות לבקש תסקיר בעניינו, וממלא עניין זה יש להפנות לבית משפט קמא.

סוף דבר הערר מתקבל והנני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים.

בשים לב לעמדה העקרונית של בית משפט קמא שהיה נכון לשקול חלופה, הרי שאם יתבקש תסקיר בעניינו של המשיב, ראוי כי עניין זה (של בקשת תסקיר) יישקל, על אף שאיני מביע עמדה לגבי המשך בחינת חלופה בעניינו של המשיב ובית משפט קמא יעשה כחוכמתו.

הפרוטוקול ישמש כצו מעצר.

ניתנה והודעה היום י"ט שבט תשפ"ו, 06/02/2026 במעמד הנוכחים.

איתי ברסלר-גונן, שופט

שם הקלדנית: מיכל וקנין